SEFEM
FORMACIÓN
PARA EL EMPLEO

TEMA 9

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Recursos de los municipios: concepto de tasas, contribuciones especiales, impuestos y precios públicos.

Auxiliar Administrativo - Ayuntamiento de Benicàssim



1. INTRODUCCIÓN

Las Entidades Locales constituyen uno de los niveles territoriales básicos de organización del Estado. La Constitución Española de 1978 reconoce su autonomía y les atribuye una serie de competencias y funciones cuyo ejercicio requiere disponer de los recursos económicos suficientes.

La Hacienda Local puede definirse como el conjunto de recursos, derechos y obligaciones de contenido económico de que disponen las Entidades Locales para financiar el ejercicio de sus competencias y la prestación de los servicios públicos que tienen encomendados.

La regulación fundamental de esta materia se encuentra en el **Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales**, en adelante **TRLRHL**.

Esta norma constituye el eje fundamental del sistema financiero local y regula, entre otras cuestiones, los recursos de las Entidades Locales, los tributos propios, los impuestos municipales, las tasas, las contribuciones especiales, los precios públicos, la participación en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas, las operaciones de crédito y determinados aspectos presupuestarios y de gestión económica.

El sistema financiero local debe interpretarse, además, a la luz de los principios establecidos por la **Constitución Española**, especialmente los relativos a la autonomía local, suficiencia financiera, legalidad tributaria y capacidad económica.

El presente tema analiza especialmente los principales recursos tributarios locales, distinguiendo entre **impuestos, tasas y contribuciones especiales**, así como los **precios públicos**, que, pese a ser ingresos de derecho público, presentan una naturaleza diferente de los tributos.

2. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LAS HACIENDAS LOCALES

2.1. Principios constitucionales

El régimen financiero de las Entidades Locales encuentra su fundamento principal en la Constitución Española de 1978.

A) Principio de autonomía local y financiera

Los artículos **137 y 142 de la Constitución** reconocen la autonomía de municipios, provincias y Comunidades Autónomas.

La autonomía local implica que las Entidades Locales deben poder gestionar sus respectivos intereses y disponer de los medios económicos necesarios para ejercer las competencias que tienen atribuidas.

La autonomía financiera constituye, por tanto, una manifestación de la autonomía local. No puede existir una verdadera autonomía política y administrativa si las Entidades Locales carecen de recursos suficientes para desarrollar sus funciones.

Esto no significa que los municipios tengan libertad absoluta para crear cualquier tributo. La potestad tributaria local está condicionada por la Constitución y por las leyes estatales que regulan el sistema tributario local.

Las Entidades Locales ejercen su potestad tributaria fundamentalmente mediante la aprobación de sus **Ordenanzas Fiscales**, dentro de los límites establecidos por la legislación estatal.

B) Principio de suficiencia financiera

El artículo 142 de la Constitución establece que las Haciendas Locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas.

La suficiencia financiera constituye una garantía imprescindible para que la autonomía local sea efectiva.

Los principales recursos destinados a garantizar dicha suficiencia son:

- Los tributos propios.
- La participación en los tributos del Estado.
- La participación en los tributos de las Comunidades Autónomas.
- Las transferencias y subvenciones.
- Los demás recursos previstos legalmente.

Por tanto, el sistema de financiación local no descansa exclusivamente sobre los impuestos municipales.

C) Principio de reserva de ley y legalidad tributaria

Los artículos **31.3 y 133 de la Constitución** establecen el principio de legalidad tributaria.

Las Corporaciones Locales pueden establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes.

La característica fundamental es que las Entidades Locales **no tienen potestad legislativa originaria en materia tributaria**. Su capacidad de establecer y exigir tributos se ejerce dentro del marco establecido por la legislación estatal y mediante sus correspondientes Ordenanzas Fiscales.

Estas ordenanzas tienen naturaleza reglamentaria.

Por ello, debe distinguirse entre:

- **La ley estatal**, que establece los elementos esenciales del tributo y delimita la potestad tributaria local.
- **La Ordenanza Fiscal**, mediante la cual la Entidad Local concreta aquellos elementos cuya determinación puede realizarse dentro de los márgenes legales.

D) Principio de capacidad económica

El artículo 31.1 de la Constitución establece que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica.

Este principio se proyecta sobre el conjunto del sistema tributario y exige que la contribución a las cargas públicas tenga en consideración la capacidad económica de los obligados tributarios.

Junto a él aparecen otros principios constitucionales, como los de igualdad, generalidad y progresividad.

3. MARCO LEGAL DE LAS HACIENDAS LOCALES

El desarrollo legislativo del sistema financiero local se articula fundamentalmente a través de dos normas.

3.1. Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local

La **Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local**, establece los principios generales de las Haciendas Locales y contiene las bases relativas a su régimen financiero y presupuestario.

En particular, los artículos 105 a 116 contienen previsiones relacionadas con los recursos de las Entidades Locales y su sistema financiero.

3.2. Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

El **Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo**, aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El TRLRHL constituye la norma fundamental en materia de Hacienda Local.

Regula, entre otras materias:

- Los recursos de las Entidades Locales.
- Los tributos propios.
- Los impuestos municipales.
- Las tasas.
- Las contribuciones especiales.
- Los precios públicos.
- La participación en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas.
- Las operaciones de crédito.
- Los presupuestos.
- La contabilidad.
- Determinadas cuestiones relativas a la gestión y recaudación.

Junto al TRLRHL debe tenerse presente la **Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria**, que actúa como normativa general de referencia en materia tributaria.

4. RECURSOS DE LAS ENTIDADES LOCALES

4.1. Clasificación general

El artículo 2 del TRLRHL establece los recursos de las Haciendas Locales.

Son los siguientes:

1. **Ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado.**
2. **Tributos propios**, que comprenden tasas, contribuciones especiales e impuestos, así como los recargos exigibles sobre tributos de las Comunidades Autónomas o de otras Entidades Locales.
3. **Participaciones en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas.**

4. **Subvenciones.**
5. **Precios públicos.**
6. **Producto de las operaciones de crédito.**
7. **Producto de las multas y sanciones** en el ámbito de sus competencias.
8. **Otras prestaciones de derecho público.**

Esta clasificación permite observar que la Hacienda Local dispone de recursos de naturaleza muy diversa.

4.2. Ingresos de derecho privado

Los ingresos de derecho privado comprenden aquellos rendimientos derivados del patrimonio de las Entidades Locales y otros ingresos que no se encuentran sometidos al régimen propio de las potestades públicas.

Entre ellos podemos encontrar:

- Rendimientos derivados de alquileres.
- Dividendos.
- Ingresos procedentes de bienes patrimoniales.
- Bienes adquiridos mediante herencia, legado o donación.
- Ingresos procedentes de la enajenación de bienes patrimoniales.

Estos ingresos se rigen fundamentalmente por las normas de Derecho civil, mercantil o patrimonial que correspondan.

4.3. Ingresos de derecho público

Frente a los anteriores se encuentran los ingresos de derecho público.

En ellos la Administración actúa utilizando sus potestades públicas y dispone de determinadas prerrogativas para exigir el cumplimiento de las obligaciones económicas.

Dentro de este grupo se incluyen, entre otros:

- Tributos.
- Precios públicos.
- Transferencias.
- Operaciones de crédito.
- Multas y sanciones.

5. LAS TASAS LOCALES

5.1. Concepto

Las tasas son **tributos**.

Su hecho imponible consiste, fundamentalmente, en la prestación de servicios o la realización de actividades administrativas de competencia local que afecten o beneficien de manera particular al sujeto pasivo, siempre que concurra alguna de las circunstancias previstas legalmente.

También constituyen hecho imponible de las tasas determinadas utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del dominio público local.

Por tanto, podemos distinguir dos grandes grupos:

1. Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local.
2. Tasas por prestación de servicios o realización de actividades administrativas.

5.2. Servicios o actividades de solicitud no voluntaria

Para que exista una tasa por prestación de un servicio o realización de una actividad administrativa deben concurrir determinadas circunstancias.

Una de ellas es que el servicio o actividad **no sea de solicitud o recepción voluntaria para los administrados**.

Esto puede suceder:

- Porque exista una imposición legal o reglamentaria.
- Porque el servicio resulte imprescindible para la vida privada o social.

En estos supuestos el ciudadano no dispone de una auténtica libertad para decidir si recibe o no el servicio.

5.3. Servicios que no presta el sector privado

Otra circunstancia relevante es que el servicio o actividad **no sea prestado por el sector privado**, bien porque se trate de una actividad reservada o asumida en régimen de monopolio por la Entidad Local.

La tasa se vincula así a actividades en las que existe una posición especial de la Administración.

6. DIFERENCIA ENTRE TASA Y PRECIO PÚBLICO

Esta distinción es especialmente importante para los opositores.

La diferencia entre ambos conceptos se encuentra relacionada con la naturaleza de la prestación y con las circunstancias en las que se presta el servicio.

La evolución normativa de esta materia se encuentra relacionada con la **STC 185/1995** y con la reforma introducida posteriormente por la Ley 25/1998.

La tasa

La tasa es un **tributo** y se caracteriza por su carácter obligatorio cuando se dan los presupuestos legalmente establecidos.

Entre otros supuestos, aparece cuando:

- El servicio es de recepción obligatoria.
- El servicio es prestado exclusivamente por el sector público.
- Existe utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.

El precio público

El precio público es un **ingreso de derecho público de naturaleza no tributaria**.

Se vincula a servicios o actividades cuya solicitud es voluntaria y que, además, son susceptibles de ser prestados por el sector privado.

Regla práctica para memorizar

Puede utilizarse el siguiente esquema:

TASA = obligación / servicio no voluntario o ausencia de competencia privada / dominio público.

PRECIO PÚBLICO = voluntariedad + posibilidad de prestación privada.

7. CUANTÍA DE LAS TASAS

7.1. Límite general

El artículo 24 del TRLRHL establece que el importe de las tasas por la prestación de un servicio o realización de una actividad **no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad**.

Por tanto, la tasa no debe utilizarse, con carácter general, como instrumento destinado a obtener un beneficio superior al coste del servicio.

Debe existir una relación entre la cantidad exigida y el coste de la actividad administrativa o servicio prestado.

7.2. Tasas por utilización del dominio público

Cuando la tasa se refiere a la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, la cuantía se determina tomando como referencia **el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento**.

Un supuesto específico es el de las empresas explotadoras de servicios de suministros.

En estos casos, la cuantía indicada en el documento de referencia es equivalente al **1,5 % de los ingresos brutos procedentes de la facturación obtenida en el término municipal**.

7.3. Informe técnico-económico

La aprobación de determinadas tasas exige que el expediente de establecimiento o modificación esté acompañado del correspondiente **informe técnico-económico**.

Este informe tiene por finalidad justificar la relación existente entre el coste del servicio o actividad y la cuantía de la tasa.

El documento de referencia destaca su carácter sustancial y obligatorio y señala que su ausencia puede determinar la nulidad de pleno derecho de la disposición general.

8. SUJETOS PASIVOS Y DEVENGO DE LAS TASAS

Son sujetos pasivos de las tasas las personas físicas y jurídicas y las entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que:

- Disfruten.
- Utilicen.
- Aprovechen especialmente el dominio público local.
- Sean beneficiarias de los servicios.
- Resulten afectadas por las actividades administrativas.

El **devengo** se produce, con carácter general, cuando se inicia la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público o cuando se inicia la prestación del servicio o realización de la actividad.

9. LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES

9.1. Concepto

Las contribuciones especiales son también **tributos**.

Su característica esencial es que el obligado tributario obtiene un **beneficio o aumento de valor de sus bienes** como consecuencia de:

- La realización de obras públicas.
- El establecimiento de servicios públicos.
- La ampliación de servicios públicos.

Por tanto, la contribución especial se caracteriza por la existencia de un beneficio especial para determinadas personas como consecuencia de una actuación pública.

Ejemplo

Imaginemos que un Ayuntamiento realiza una obra de urbanización que mejora directamente una determinada zona y provoca un beneficio especial para los propietarios de los inmuebles afectados.

En este caso puede existir el presupuesto para establecer una contribución especial.

10. SUJETOS PASIVOS DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Son sujetos pasivos las personas especialmente beneficiadas por las obras o servicios.

El documento destaca especialmente:

- Los propietarios de los inmuebles afectados o beneficiados.
- Las fincas linderas.
- Las empresas que obtengan un beneficio directo por el establecimiento o ampliación del servicio.

11. BASE IMPONIBLE Y LÍMITE DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La base imponible está constituida por el coste que la Entidad Local soporte por:

- La ejecución de las obras.
- El establecimiento del servicio.
- La ampliación del servicio.

No obstante, existe un límite fundamental: la cantidad total que puede repercutirse mediante contribuciones especiales no podrá superar el **90 % del coste computable soportado por la Entidad Local**, una vez descontadas las subvenciones y otros auxilios económicos recibidos.

Este porcentaje es especialmente importante para el estudio de oposiciones.

12. CRITERIOS DE REPARTO

Una vez determinada la cantidad que puede financiarse mediante contribuciones especiales, debe procederse a su distribución entre los sujetos pasivos.

Para ello pueden utilizarse diferentes módulos de reparto.

Entre ellos se encuentran:

- Los metros lineales de fachada.
- La superficie de las fincas o parcelas.
- El valor catastral.
- El volumen edificable.
- Los metros cuadrados construidos.

Estos módulos pueden utilizarse de forma individual o combinada.

13. PROCEDIMIENTO DE IMPOSICIÓN Y ORDENACIÓN

La imposición y ordenación de las contribuciones especiales requiere seguir un procedimiento específico.

Primero: acuerdo de imposición y ordenación

Se requiere el correspondiente acuerdo del **Pleno** y la aprobación de una ordenanza reguladora específica para la obra o servicio.

Segundo: exposición pública

El expediente debe someterse a los trámites de publicidad y participación correspondientes.

Los propietarios afectados pueden constituirse en **Asociación de Contribuyentes**.

Esta asociación puede intervenir en relación con la ejecución de las obras y la fiscalización de su liquidación.

Tercero: devengo

Con carácter general, el devengo se produce cuando las obras han sido ejecutadas o cuando el servicio comienza a prestarse.

No obstante, pueden admitirse pagos anticipados desde la aprobación del proyecto.

14. LOS IMPUESTOS MUNICIPALES

El TRLRHL establece un catálogo de impuestos municipales que se divide en dos grandes grupos:

Impuestos obligatorios

Son aquellos que deben exigirse en todos los municipios:

1. **Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).**
2. **Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE).**
3. **Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM).**

Impuestos potestativos

Son aquellos cuya exigencia depende de que el Ayuntamiento acuerde su imposición y apruebe la correspondiente Ordenanza Fiscal:

4. **Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).**
5. **Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU).**

15. IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

El **IBI** es uno de los principales impuestos municipales.

Es un tributo:

- Directo.
- Real.
- De exacción obligatoria.

15.1. Hecho imponible

El hecho imponible consiste en la titularidad de determinados derechos sobre bienes inmuebles.

En concreto:

- Derecho de propiedad.
- Concesión administrativa.
- Derecho real de superficie.
- Derecho real de usufructo.

Estos derechos pueden recaer sobre:

- Bienes inmuebles rústicos.
- Bienes inmuebles urbanos.
- Bienes inmuebles de características especiales.

15.2. Sujeto pasivo

Es sujeto pasivo quien sea titular del derecho que constituye el hecho imponible.

Existe un orden de prelación entre los distintos derechos:

1. Concesionario.
2. Superficiario.
3. Usufructuario.
4. Propietario.

15.3. Base imponible y base liquidable

La **base imponible** está constituida por el **valor catastral** del inmueble.

Este valor se determina conforme a la normativa reguladora del Catastro Inmobiliario.

La **base liquidable** se obtiene aplicando, cuando corresponda, las reducciones previstas legalmente, especialmente en los supuestos de actualización de valores catastrales derivados de procedimientos de valoración colectiva.

15.4. Cuota y tipos de gravamen

La cuota íntegra resulta de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen.

El documento proporciona los siguientes tipos generales:

- Bienes urbanos: **0,4 % a 1,10 %**.
- Bienes rústicos: **0,3 % a 0,90 %**.
- Bienes de características especiales: **0,6 %**, con posibilidad de modificación en los términos legales.

Los municipios pueden establecer determinados tipos incrementados y recargos, incluidos los relativos a viviendas desocupadas con carácter permanente, dentro de los límites establecidos por la legislación.

15.5.Devengo y gestión

El IBI se devenga el **1 de enero de cada año**.

Su gestión presenta una característica especialmente importante: es una gestión compartida.

Por una parte interviene la Administración del Estado, fundamentalmente en materia catastral y determinación de valores.

Por otra parte intervienen las Entidades Locales, especialmente en materia de liquidación, recaudación y aplicación de bonificaciones.

16. IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

El **IAE** es un tributo:

- Directo.
- Real.
- De exacción obligatoria.

16.1. Hecho imponible

Consiste en el **mero ejercicio en territorio nacional de actividades empresariales, profesionales o artísticas**, con independencia de que se ejerzan o no en un local determinado y estén o no especificadas en las tarifas del impuesto.

16.2. Exenciones

Entre las principales exenciones indicadas en el material se encuentran:

- Las personas físicas.
- Los sujetos pasivos cuya cifra de negocios sea inferior a **1.000.000 de euros**.
- Los sujetos pasivos durante los dos primeros años de inicio de su actividad económica.

Estas exenciones tienen una importancia práctica considerable, puesto que explican que, pese a ser un impuesto obligatorio para los municipios, no todos los sujetos que realizan actividades económicas tengan que pagar efectivamente el impuesto.

16.3. Cuota

Las tarifas del impuesto son aprobadas por el Estado.

Sobre la cuota de tarifa pueden actuar determinados elementos municipales.

El documento señala:

1. Un **coeficiente de ponderación** en función del volumen de negocios.
2. Un **coeficiente de situación**, relacionado con la categoría de la calle en la que se encuentre el local.

Los valores indicados en el material son:

- Coeficiente de ponderación: **1,29 a 1,35**.
- Coeficiente de situación: **0,4 a 3,8**.

El devengo tiene lugar, con carácter general, el **1 de enero**, o en el momento del inicio de la actividad cuando proceda.

17. IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

El **IVTM** es un impuesto:

- Directo.
- Real.
- De carácter obligatorio.

Grava la titularidad de determinados vehículos aptos para circular por las vías públicas.

17.1. Hecho imponible

Consiste en la titularidad de vehículos de tracción mecánica aptos para circular por las vías públicas, cualquiera que sea su clase y categoría.

17.2. Sujeto pasivo

Es sujeto pasivo la persona física o jurídica a cuyo nombre figure el vehículo en el permiso de circulación.

17.3. Cuota

La ley establece unas cuotas en función de determinadas características del vehículo, como:

- Potencia fiscal.
- Cilindrada.
- Número de plazas.
- Carga útil.

Los Ayuntamientos pueden incrementar las cuotas mediante el correspondiente coeficiente multiplicador, dentro de los límites legalmente establecidos.

El material señala un coeficiente de hasta **2**.

También existen bonificaciones vinculadas, entre otros aspectos, a:

- Características ambientales.
- Tipo de carburante.
- Características del motor.
- Antigüedad de determinados vehículos.

El devengo se produce el **1 de enero de cada año** o, cuando proceda, en el momento de adquisición del vehículo.

18. 18. IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

El **ICIO** es un impuesto:

- Indirecto.
- Potestativo.

Por tanto, para exigirlo el Ayuntamiento debe acordar su establecimiento y aprobar la correspondiente Ordenanza Fiscal.

18.1. Hecho imponible

Consiste en la realización de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija:

- Licencia de obras o urbanística.
- Declaración responsable.
- Comunicación previa.

Siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control corresponda al Ayuntamiento.

18.2. Sujetos pasivos

Debe distinguirse entre:

Contribuyente

Es el dueño de la construcción, instalación u obra, es decir, quien soporta los gastos o costes de su realización.

Sustituto del contribuyente

Puede ser quien solicite la licencia o presente la declaración responsable o comunicación previa, o quien realice las obras.

18.3. Base imponible

La base imponible está constituida por el **coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra**, entendido como coste de ejecución material.

El documento señala expresamente que no forman parte de la base:

- El IVA.
- Los honorarios profesionales.
- Los beneficios industriales del contratista.
- Las tasas.

18.4. Tipo de gravamen y devengo

El tipo es fijado por el Ayuntamiento, sin que pueda superar el **4 %**.

El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra.

La gestión combina:

1. Una autoliquidación o liquidación provisional.
2. Una liquidación definitiva una vez conocida la realidad del coste de ejecución.

19. IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

El **IIVTNU**, conocido habitualmente como **plusvalía municipal**, es un impuesto:

- Directo.
- Potestativo.

19.1. Hecho imponible

Grava el incremento de valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana y que se ponga de manifiesto como consecuencia de:

- La transmisión de la propiedad por cualquier título.
- La constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio.

Las transmisiones pueden producirse a título oneroso o lucrativo.

19.2. La reforma de 2021

La regulación del impuesto fue profundamente afectada por la jurisprudencia constitucional.

En particular, la **STC 182/2021** declaró inconstitucional el método de determinación de la base imponible entonces vigente.

Posteriormente se aprobó el **Real Decreto-ley 26/2021**, que modificó el régimen del impuesto.

Una de las consecuencias fundamentales de esta reforma es que debe poder acreditarse que **no ha existido incremento de valor** para evitar que se produzca el hecho imponible en los supuestos correspondientes.

19.3. Sujetos pasivos

En las transmisiones a título lucrativo, como una herencia o donación, será sujeto pasivo:

- El adquirente del terreno.
- La persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real.

En las transmisiones a título oneroso, como una compraventa, será sujeto pasivo:

- El transmitente del terreno.

Cuando el transmitente sea una persona física no residente en España, actúa como sustituto el adquirente.

19.4. Determinación de la base imponible

El sistema contempla dos métodos fundamentales.

Método objetivo

Se parte del valor catastral del suelo en el momento del devengo y se aplican los coeficientes correspondientes en función del período de generación del incremento.

Método de estimación directa

Se determina el incremento real mediante la diferencia entre el valor de transmisión y el valor de adquisición del suelo.

El material destaca que el contribuyente puede optar por el método que resulte más favorable cuando concurran los requisitos legales.

19.5. Tipo de gravamen y devengo

El tipo de gravamen es establecido por el Ayuntamiento, con el límite legal indicado en el material del **30 %**.

El devengo se produce, con carácter general, en la fecha en que tiene lugar la transmisión o la constitución o transmisión del derecho real correspondiente.

20. PRECIOS PÚBLICOS

Los precios públicos son **ingresos de derecho público**, pero no tienen naturaleza tributaria.

Se exigen por la prestación de servicios o realización de actividades de competencia local cuando concurren fundamentalmente dos circunstancias:

1. Que la solicitud o recepción sea voluntaria.
2. Que el servicio o actividad pueda ser prestado por el sector privado.

Algunos ejemplos pueden ser:

- Utilización de instalaciones deportivas municipales.
- Determinadas escuelas o actividades municipales de carácter voluntario.
- Cursos culturales.
- Actividades formativas.

20.1. Cuantía

Con carácter general, el importe de los precios públicos debe cubrir como mínimo el coste del servicio o actividad.

Sin embargo, excepcionalmente pueden establecerse precios inferiores al coste cuando existan razones:

- Sociales.
- Culturales.
- De interés público.

En estos casos deberán consignarse en el presupuesto las partidas necesarias para cubrir la diferencia.

20.2. Fijación

La competencia corresponde al **Pleno de la Corporación**, aunque puede delegarse en la **Junta de Gobierno Local**, de acuerdo con el régimen aplicable.

21. PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO Y DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

La participación en los tributos del Estado constituye uno de los principales instrumentos para garantizar la suficiencia financiera de las Entidades Locales.

El TRLRHL regula diferentes mecanismos de participación.

21.1. Participación en los Tributos del Estado

El sistema distingue entre diferentes modelos en función de las características de las Entidades Locales.

Modelo de cesión de tributos

El documento señala que se aplica a determinados municipios, entre ellos:

- Capitales de provincia.
- Capitales de Comunidad Autónoma.
- Municipios con población superior a 75.000 habitantes.

En este sistema se produce la cesión de determinados porcentajes de recaudación correspondiente a tributos estatales, como:

- IRPF.
- IVA.
- Determinados Impuestos Especiales.

Modelo general

Para el resto de municipios se aplica un sistema general de participación, utilizando diferentes variables de reparto.

Entre ellas se encuentran:

- Población.
- Esfuerzo fiscal.
- Inverso del valor catastral.

21.2. Participación en los tributos de las Comunidades Autónomas

Las Comunidades Autónomas pueden establecer mecanismos de participación de las Entidades Locales en sus propios tributos.

Estos mecanismos se articulan mediante los correspondientes **Fondos de Cooperación Local autonómicos**, de acuerdo con los Estatutos de Autonomía y la legislación específica de cada Comunidad Autónoma.

22. OPERACIONES DE CRÉDITO

Las Entidades Locales pueden concertar operaciones de crédito en las diferentes modalidades legalmente previstas.

Entre ellas:

- Préstamos.
- Créditos.
- Emisiones de deuda pública.

Estas operaciones constituyen una fuente de financiación que debe someterse a las condiciones y límites establecidos por la legislación de Haciendas Locales.

22.1. Operaciones a corto plazo

Las operaciones de corto plazo están destinadas principalmente a cubrir **desfases transitorios de tesorería**.

El material establece como referencia que la cuantía total no puede exceder del **30 % de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior**.

22.2. Operaciones a largo plazo

Las operaciones a largo plazo se destinan a financiar **gastos de inversión**.

Su régimen está sometido a determinadas condiciones financieras.

El documento distingue, entre otros aspectos:

- El ahorro neto.
- El volumen de capital vivo.
- El porcentaje de endeudamiento.
- La necesidad o no de autorización del órgano de tutela financiera.

Cuando se cumplen las condiciones establecidas, determinadas operaciones pueden concertarse sin autorización previa.

Cuando se supera el límite de endeudamiento indicado o existe ahorro neto negativo, puede ser necesaria la autorización previa del órgano competente de tutela financiera.

23. ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE LOS TRIBUTOS LOCALES

23.1. Las Ordenanzas Fiscales

Las Ordenanzas Fiscales constituyen el instrumento mediante el cual las Entidades Locales ejercen su potestad reglamentaria en materia tributaria.

Su función consiste en desarrollar y concretar, dentro de los límites establecidos por la ley, el régimen de los tributos locales.

Deben recoger los elementos necesarios para la aplicación del tributo, entre ellos:

- Hecho imponible.
- Sujetos pasivos.
- Exenciones.
- Bonificaciones.
- Base imponible.
- Tipo de gravamen.
- Normas de gestión.

24. PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE LAS ORDENANZAS FISCALES

El procedimiento indicado en el material puede esquematizarse en cuatro grandes fases.

1. Aprobación inicial

Corresponde al **Pleno de la Corporación**.

2. Información pública

Una vez aprobada inicialmente, se somete el expediente a información pública y audiencia de los interesados durante un plazo mínimo de **30 días hábiles**.

La publicidad se realiza mediante el correspondiente anuncio en el **Boletín Oficial de la Provincia** y en el tablón de edictos.

3. Resolución de reclamaciones

Si se presentan reclamaciones, deben ser resueltas.

Posteriormente se produce la aprobación definitiva por el Pleno.

Si no se presentan reclamaciones o alegaciones durante el período de exposición pública, la aprobación inicial se entiende elevada a definitiva en los términos legalmente establecidos.

4. Publicación

Finalmente debe publicarse íntegramente el texto de la Ordenanza en el Boletín Oficial correspondiente para que pueda entrar en vigor.

25. GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN

Las Entidades Locales ejercen las funciones tributarias necesarias para hacer efectivos sus recursos.

Entre estas funciones destacan:

- Gestión tributaria.
- Liquidación.
- Inspección.
- Recaudación.

Estas funciones se desarrollan de acuerdo con el TRLRHL y con la Ley General Tributaria.

Además, las Entidades Locales pueden **delegar determinadas competencias tributarias en las Diputaciones Provinciales u otras entidades supramunicipales**, en los términos previstos legalmente.

Esta posibilidad resulta especialmente relevante para municipios que carecen de medios personales o materiales suficientes para asumir directamente toda la gestión tributaria y recaudatoria.